

**FATMAH BINTI DAUD, NOOR HAYATI BINTI DAUD & ABDUL
HALIM BIN DAUD
LWN.**

**BADRI BIN DAUD, SALBIAH BINTI MAT MORDI, UMI KALSOM
BINTI MORDI, BIBI HANUM BINTI DAUD, SAMSURI BIN DAUD,
YUSOF BIN DAUD & ROZAINAH BINTI DAUD**

**[Mahkamah Rayuan Syariah Selangor Di Shah Alam, YAA Dato' Hj.
Mohd Shukor Bin Sabudin (Pengerusi), YA Datuk Hj. Mohd Radzi Bin Hj.
Abd Latif (Panel), YA Datuk Jasri @ Nasip Bin Mat Jakir (Panel), Pada 12
Julai 2021 bersamaan 2 Zulhijjah 1442H]**

[Kes Permohonan No.: 10000-041-0064-2021]

**[Permohonan Penyampaian Gantian Di Bawah Seksyen 48 Enakmen
Tatacara *Mal* Mahkamah Syariah (Negeri Selangor) 2003]**

**Pegum Syarie Pemohon : Tn. Fakhrul Azman Bin Abu Hasan
daripada Tetuan Azaine & Fakhrul.**

Pegum Syarie Responden : Tidak Diwakili.

ALASAN PENGHAKIMAN

[1] Kes ini merupakan suatu permohonan *interlokutori* untuk mendapatkan perintah penyampaian gantian di bawah seksyen 48 Enakmen Tatacara *Mal* Mahkamah Syariah (Negeri Selangor) 2003 [ETMMS 2003].

[2] Pihak Pemohon memohon agar penyampaian notis bagi kes Permohonan Interlokutori Bantahan Awal (Kes Permohonan No.: 10000-041-0064-2021) yang difailkan Pemohon pada 17/2/2020 terhadap Kes Permohonan No.: 10000-

041-0003-2020 dilaksanakan melalui penyampaian gantian secara tampalan di alamat terakhir Responden 2 di No. 14, Jalan PJS 6/3C, Kampung Lindungan, 46000 Petaling Jaya, Selangor dan secara iklan di akhbar.

[3] Alasan permohonan Pihak Pemohon adalah disebabkan notis kes tersebut telah gagal diserahkan secara kediri kepada Responden 2 kerana didapati rumah tersebut tiada orang dan dimaklumkan oleh jirannya bahawa Responden 2 telah berpindah. Jiran tersebut juga tidak mempunyai pengetahuan berkenaan alamat terkini dan nombor telefon Responden 2.

[4] Berdasarkan permohonan Pemohon ini, kami merujuk kepada peruntukan seksyen 48 (1) ETMMS 2003 yang menyatakan bahawa –

*“Jika Mahkamah berpuas hati bahawa atas **apa-apa alasan** yang mencukupi saman atau dokumen lain itu tidak dapat disampaikan dengan cara biasa, Mahkamah boleh memerintahkan supaya saman atau dokumen lain itu disampaikan dengan cara **menampalkan suatu salinannya di papan kenyataan Mahkamah dan juga di suatu tempat yang mudah dilihat di bangunan tempat orang yang kepadanya saman atau dokumen itu hendak disampaikan terakhir diketahui tinggal**, atau mengikut apa-apa cara lain yang difikirkan patut oleh Mahkamah”*

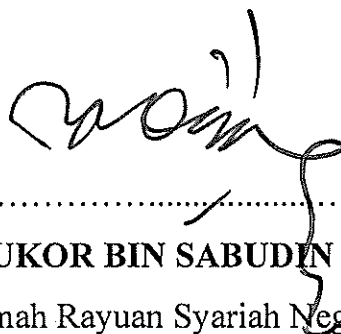
[5] Setelah kami meneliti alasan-alasan yang dikemukakan oleh Pemohon, kami berpuashati dengannya dan kami tiada halangan untuk meluluskan permohonan Pihak Pemohon ini.

KEPUTUSAN

SETELAH membaca dan meneliti Notis Permohonan dan Afidavit Permohonan Pemohon dalam kes ini, **MAKA KAMI** sebulat suara memutuskan sebagaimana yang berikut-

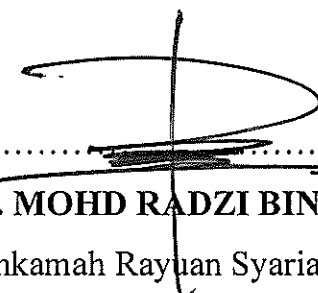
1. Permohonan Pemohon adalah **DILULUSKAN**;
2. Pemohon dibenarkan untuk menyampaikan notis bagi kes Permohonan Interlokutori Bantahan Awal (Kes Permohonan No.: 10000-041-0064-2021) kepada Responden 2 melalui penyampaian ganti dengan cara tampalan di-
 - i. Iklan di akbar tempatan ; DAN
 - ii. Alamat terakhir Responden 2 di No. 14, Jalan PJS 6/3C, Kampung Lindungan, 46000 Petaling Jaya, Selangor.

Dibaca dan ditandatangani oleh:-

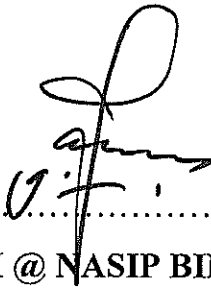


-
1. **YAA DATO' HJ. MOHD SHUKOR BIN SABUDIN**
Pengerusi Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

Dipersetujui oleh:-

- 
-
2. **YA DATUK HJ. MOHD RADZI BIN HJ. ABD LATIF**
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

Dipersetujui oleh:-



.....
3. **YA DATUK JASRI @ NASIP BIN MAT JAKIR**

Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor